

1500424-96.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/09/2022

... apreendido (fls. 182/183) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06). O veículo apreendido não integra o patrimônio do réu e não teve sua posse reclamada por terceiros. Tais circunstâncias demonstram que o bem era especificamente usado para o tráfico de drogas. Considerando a destinação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500424-96.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500424-96.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Candido Domingos

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

EDUARDO CÂNDIDO DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 10h00, nas proximidades do acesso à Rodovia Raposo Tavares, km 570, Parque Higienópolis, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, transportava, ente Estados da Federação, para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 444,660kg (quatrocentos e quarenta e quatro quilogramas e seiscentos e sessenta gramas) de Cannabis sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, divididos em 503 (quinhentos e três) porções, em formato de tijolos.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu transportava as porções de maconha no automóvel GM/Astra, placas CRN-9055, do Estado do Mato Grosso do Sul para o Estado de São Paulo.

Quando passava pelas proximidades do km 586 da Rodovia Raposo Tavares, sentido Presidente Bernardes/SP - Presidente Prudente/SP, policiais militares avistaram o veículo, suspeitaram que o condutor estava a praticar o tráfico de drogas e

determinaram-lhe que parasse. Para tanto, emitiram sinais sonoros e luminosos. Entretanto, o acusado não atendeu ao comando e empreendeu fuga, em alta velocidade. Em meio à tentativa de evasão, o denunciado perdeu o controle do veículo e colidiu-o contra uma ambulância, que transportava uma gestante, em trabalho de parto. Após a colisão, tentou continuar a fuga, correndo a pé, mas foi detido pelos milicianos. O réu foi submetido a busca pessoal, durante a qual os policiais encontraram um telefone celular, uma anotação de itinerário e R\$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais).

Indagado sobre sua motivação para desobedecer à ordem de parada, Eduardo declarou que estava a transportar drogas de Deodápolis/MS para São José do Rio Preto/SP. Seguiram-se buscas no veículo, durante as quais os milicianos encontraram as porções de maconha.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 194/196) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/187) e foi recebida em 30 de junho de 2022 (fls. 197/198).

Citado (fls. 211), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 219/220), apresentou resposta à acusação, cumulada com pedido de liberdade provisória (fls. 224/228).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de liberdade provisória (fls. 240/241).

Durante a instrução processual, duas testemunhas foram ouvidas e o acusado, interrogado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 305/306).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 305/306).

A Defensora, por meio de memoriais escritos, pugnou pela fixação da sanção no patamar mínimo, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e pela fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 310/315).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/04) e de exibição e apreensão (fls. 18/22), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 179/181), do laudo pericial de fls. 244/248 e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejam os autos probatórios.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 179/181) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Inegável a destinação da substância entorpecente à comercialização, haja vista sua imensa quantidade, 444,660kg (quatrocentos e quarenta e quatro quilogramas e seiscentos e sessenta gramas), descrita no auto de exibição e apreensão (fls. 18/22).

Não há dúvida de que os tijolos de maconha estavam sob a posse do acusado, no veículo por ele dirigido, pois as declarações dele e das testemunhas convergiram nesse sentido.

Interrogado (fls. 305/306), o réu confessou a prática do crime. Disse que passava por dificuldade financeira e conversara com um amigo sobre esse fato. Um indivíduo chamado Marcelo ouviu o diálogo e anotou o número de telefone do interrogando. Um mês depois, Marcelo telefonou-lhe e ofereceu-lhe R\$ 3.000,00 para que transportasse drogas. O interrogando aceitou a proposta e foi levado a Deodápolis/MS, onde recebeu o veículo e a substância entorpecente. Por volta das 03h00, iniciou a viagem, com destino a São José do Rio Preto/SP, onde entregaria o automóvel ao

destinatário. Por volta das 10h30, chegou a esta Comarca de Presidente Prudente. Disse não saber a que se referia a anotação manuscrita apreendida pelos policiais, pois ela já estava no interior do veículo. Afirmou que nunca transportara drogas para Marcelo. Informou que foi preso em 2018, no Estado do Paraná, por transportar maconha em automóvel.

A confissão foi corroborada pelas declarações das testemunhas.

A testemunha Daniel de Camargo França (fls. 305/306), policial militar, informou que estavam em patrulhamento pelas imediações da penitenciária de Presidente Bernardes, quando viram um automóvel GM/Astra trafegando em alta velocidade. Ao avistar a guarnição policial, o condutor aumentou a velocidade do veículo. Em razão disso, passaram a segui-lo e emitiram ordem de parada. Contudo, ele desobedeceu ao comando. Nas proximidades desta cidade de Presidente Prudente, aquele automóvel colidiu com uma ambulância. O condutor desembarcou e tentou fugir a pé, mas conseguiram detê-lo. No porta-malas e nos bancos do carro, encontraram 503 tabletes de maconha, pesando aproximadamente meia tonelada. O denunciado, que dirigia o automóvel, afirmou que recebera a substância entorpecente em Deodápolis/MS e pretendia levá-la a São José do Rio Preto/SP. Em pagamento, receberia R\$ 2.500,00. Informou que a ambulância contra a qual o réu colidiu transportava uma mulher em trabalho de parto.

A testemunha Tiago Barbosa Celino (fls. 305/306), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

A convergência entre os relatos orais evidencia que o acusado, na ocasião do fato, transportava 444,660kg (quatrocentos e quarenta e quatro quilogramas e seiscentos e sessenta gramas) de Cannabis sativa Lineu.

Inegável que recebera a substância entorpecente em Deodápolis/MS e pretendia levá-la a São José do Rio Preto/SP, pois o réu afirmou essa circunstância do fato.

Além disso, sob a posse dele foi encontrado um manuscrito com orientações de rota de Deodápolis/MS a São José do Rio Preto/SP, conforme demonstra o laudo de fls. 244/248.

Quando trafegava por esta cidade de Presidente Prudente, foi abordado por policiais militares, que encontraram a droga.

Ao transportar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, pois o acusado trouxe a maconha de Deodápolis/MS para o Estado de São Paulo. Portanto, transportou a droga entre Estados da Federação.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente e ostenta Maus antecedentes, em decorrência de condenações nos processos de conhecimento nº 0014229-04.2020.8.26.0506 (fls. 130), 0014658-40.1998.8.26.0506 (fls. 130/131) e 1012941-73.1998.8.26.0506 (fls. 132/133).

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o acusado ostenta Maus antecedentes, decorrentes das condenações nos processos de conhecimento nº 0014658-40.1998.8.26.0506 (fls. 130/131) e 1012941-73.1998.8.26.0506 (fls. 132/133).

Não há notícias desabonadoras a personalidade e a conduta social do denunciado, tampouco informações confiáveis sobre sua motivação para a prática do crime.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a imensa quantidade de maconha apreendida, 444,660kg (quatrocentos e quarenta e quatro quilogramas e seiscentos e sessenta gramas).

As circunstâncias do fato devem ser negativamente valoradas, pois o denunciado, enquanto tentava fugir, expôs a risco a vida e a saúde de terceiros, notadamente dos ocupantes da ambulância contra a qual colidiu, entre eles uma parturiente e um bebê, prestes a nascer.

Assim sendo, fixo as penas-base com exasperação de 1/2 (um meio) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da pena, consigno que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito (art. 65, III, d, CP).

Por outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), pois reiterou a prática delitiva após condenação na ação penal nº 0014229-04.2020.8.26.0506 (fls. 130).

Nos termos do artigo 67 do Código Penal e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 1.341.370/MT e HC 365963/SP), ficam a agravante (art. 61, I, CP) e a atenuante (art. 65, III, d, CP) integralmente compensadas entre si.

Na terceira fase do cálculo, configurada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno novamente a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta Maus antecedentes.

Considerando o quantum da sanção, os Maus antecedentes e a reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da reprimenda corporal) e subjetivos (reincidência específica e Maus antecedentes), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Pelo mesmo motivo, não se faz possível conceder a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar EDUARDO CÂNDIDO DOMINGOS, nascido aos 07/09/1971, natural de Ribeirão Preto/SP, filho de Durvalina Silva Domingos e de Loarci Domingos, inscrito no RG sob o nº 20.404.342 SSP/SP e no CPF sob o nº 156.198.228-85, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Os Maus antecedentes e reincidência específica denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de retomada do tráfico de drogas. A tentativa de fuga revela a imprescindibilidade do encarceramento para a submissão do denunciado à persecução penal. Tais elementos determinam a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressalvando que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos. Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, consigno que o acusado está representado por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Unoeste (fls. 219/220).

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 182/183) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

O veículo apreendido não integra o patrimônio do réu e não teve sua posse reclamada por terceiros. Tais circunstâncias demonstram que o bem era especificamente usado para o tráfico de drogas. Considerando a destinação do objeto à prática do crime, declaro o perdimento do automóvel descrito às fls. 18 em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Embora presumivelmente usados na prática do crime, os celulares apreendidos são inservíveis à União. Assim sendo, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 24 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA